رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٧٠٨ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٢٧٧ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١/٥هـ

المَوضُوعَات

جامعات - أعضاء هيئة التدريس السعوديون - قرارات وظيفية - إخلاء طرف - امتناع عن الإخلاء - استعادة تكاليف الابتعاث - آلية استعادة التكاليف - سريان الاستقالة - موانع الاستقالة - سريان نظام الخدمة المدنية على أعضاء هيئة التدريس.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن إخلاء طرفه؛ لمضي المدة النظامية على طلب استقالته دون البت فيها - أحكام نظام الخدمة المدنية تسري على أعضاء هيئة التدريس، وتعد مكملةً لما ورد في اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم - تضمن نظام الخدمة المدنية أحكام الاستقالة وسريانها، ويكون ذلك إما بقبولها أو بمضي المدة النظامية دون البت في طلبها - الثابت أن المدعي يشغل وظيفة (محاضر)، وقد مضت المدة النظامية لطلب استقالته دون البت فيه، مع الامتناع عن إخلاء طرفه بحجة وجود مانع من قبول الطلب، يتمثل في عدم استعادة المدعي لتكاليف الابتعاث - الالتزامات المالية لا تعد مانعاً لقبول طلب الاستقالة؛ حيث إن موانع الاستقالة محصورة نظاماً - أحقية المدعى عليها بمطالبة المدعي بالمديونية التي عليه أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات النظامية - أثر ذلك إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادتان (٢٠، ٣٧) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٣٩٧/٧/١٠هـ.
- نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٨) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٨هـ.
- المواد (٢، ٩٢، ٩٥، ١٠٤) من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (١٤١٧/٦/٤) وتاريخ ١٤١٧/٨/٢٦هـ.
- المواد (٥، ٢١٢، ٢١٣، ٢١٦) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي يعمل لدى المدعى عليها في كلية الأنظمة والدراسات القضائية على وظيفة بمسمى (محاضر)، وقد تقدم للمدعى عليها بطلب إنهاء خدمته كموظف بالاستقالة، وذلك بموجب المادة (٩٢) من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين، والمادة (٣٠) من نظام الخدمة المدنية، والمادة (٢١٠) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، حيث تقدم بطلب الاستقالة بتاريخ ١٤٤٣/١/٢١هـ إلى رئيس قسم الأنظمة، وتم قيد

طلبه برقم (٩١٤٤٣٢٣٥٩) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢٣هـ، ثم أصدر مجلس قسم الأنظمة بكلية الأنظمة بالجامعة توصيته بقبول الاستقالة بالمحضر (١١) للجلسة (١٢) بتاريخ ١٤٤٣/١/٢٩هـ بناءً على المادة (٩٥) من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين، إلا أن مجلس كلية الأنظمة لم يبت في طلب الاستقالة رغم استلام المعاملة من تاريخ ١٤٤٣/٢/٤هـ، ثم تقدم بتظلمه لرئيس الجامعة بخطاب قيّد برقم (٩١٤٤٣٩٥٢٨) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١٨هـ بطلب استكمال إجراءات إخلاء طرفه؛ لانتهاء خدمته بمرور (٥٤) يوماً من تاريخ تقديم طلب الاستقالة دون البت فيه، وذلك بموجب المادة (٢١٣) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وعندما لم يبت رئيس الجامعة على خطابه، تقدم بتظلم لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٢٤٣٩٠) وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٦هـ وجاء الرد بالرفض بتاريخ ١٤٤٣/٥/١١هـ، وحيث نصت المادة (١٠٤) من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين على أنه: "ما لم يرد به نص في هذه اللائحة تطبق بشأنه الأنظمة والقرارات النافذة في المملكة"؛ فإنه يسري على منسوبي الجامعات تطبيق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية وفقاً للمادة (٥) منه، كما أن المادة (٩٥) من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات إنما حددت صاحب الصلاحية، وهي مخصصة للمادة (٢١٢) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، ولا تتعارض مع المادة (٢١٣) التي حددت المدة المحددة للبت في طلب الاستقالة؛ ولذلك فإنه يطلب إلزام الجامعة بإخلاء طرفه لانتهاء

خدمته بمضي ثلاثين يوماً على تقديم طلب الاستقالة. وبإحالة الدعوى للدائرة، باشرت نظرها على النحو الموضح بمحضرها، حيث قدم ممثل المدعى عليها مذكرة دفع تتضمن: أن المدعي مازال على رأس العمل ولم يصدر قرار من مجلس الجامعة المختص بقبول استقالته حتى يتم اتخاذ إجراءات إخلاء طرفه، فقد نصت المادة (٩٥) من اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات ومن في حكمهم، الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (١٤١٧/٦/٤) المتوج بموافقة رئيس مجلس التعليم العالي بالتوجيه البرقي رقم (١٢٤٥٧/ب/٧) وتاريخ ١٤١٨/٨/٢٢هـ على أنه: "لمجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس القسم والكلية المختصين والمجلس العلمي النظر في قبول استقالة عضو هيئة التدريس ومن في حكمه أو إحالته إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبه"، وحيث قد صدرت توصية من مجلس قسم الأنظمة الذي يتبعه المدعي وظيفياً بتاريخ ١٤٤٣/١/٢٩هـ بقبول استقالة المدعي بالمحضر (١١) الجلسة رقم (١٢)، فإن تلك التوصية لا تعد قراراً بقبول الاستقالة؛ وإنما هي عمل تحضيري لم يستكمل باقي إجراءاته بتوصية مجلس الكلية وكذلك توصية المجلس العلمي، ومن ثم العرض على مجلس الجامعة ليصدر القرار بقبول الاستقالة أو عدم قبولها حتى تلتزم الجامعة بإخلاء طرفه، كما أن إجراءات استقالة المدعي تخضع لنظام مجلس التعليم واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ولا ينطبق عليها المادة رقم (٢١٣) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؛ لأن إجراءات الاستقالة لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه وفق المادة (٩٥)

من اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات، تستلزم النظر من سلطات مجلسية متعددة داخل الجامعة وهي: ١-مجلس القسم. ٢-مجلس الكلية. ٣-المجلس العلمي. ٤-مجلس الجامعة. وليست كاستقالة العاملين المدنيين في الدولة التي يختص بقبولها صاحب الصلاحية في التعيين، بما له من سلطة رئاسية وفق المادة (٢١٢) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، فنص المادة (٢١٣) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية خاص بالعاملين المدنيين بالدولة من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لتعارضه مع نص نظام مجلس التعليم واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومن في حكمهم، كما أنه يوجد مانع نظامي لقبول الاستقالة، حيث إن المدعي مبتعثاً ولم يؤدِ ما عليه من التزامات لصالح الدولة، فقد نصت المادة (١٠٤) من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم على أنه: "مالم يرد به نص في هذه اللائحة تطبق بشأنه الأنظمة والقرارات النافذة في المملكة"، وقد نصت المادة (١٨٩) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ على أن: "على المبتعث بعد انتهاء المدة المحددة لدراسته أن يعمل لدى الجهة التي ابتعثته مدة تعادل مدة ابتعاثه، وعند امتناعه عن ذلك أو عدم إكماله مدة العمل المطلوبة يلزم بدفع جميع التكاليف المالية التي صرفت عليه لغرض الابتعاث بحسب المدة التي تعادل مدة ابتعاثه أو ما تبقى منها، ويجوز للجهة التي ابتعثته إعفاؤه من ذلك"، وحيث إن المدعي كان مبتعثاً للحصول

على مؤهل الدكتوراه من تاريخ ١٤٣٦/٢/٢٩هـ بموجب القرار رقم (٥٥/١٣٧٤)، ولم يصدر حتى تاريخه قرار بإنهاء ابتعاثه، وقد انتهت مدة دراسته في ١٤٤١/٥/١٢هـ، وباشر العمل في تاريخ ١٤٤١/٥/٢٤هـ، فإنه يلزم أن يؤدي ما عليه من التزام للدولة سواءً بدفع التكاليف التي صرفت عليه، أو الخدمة مدة تعادل مدة البعثة، وأن ذلك يعد مانعاً من موانع قبول الاستقالة، وقد أقرت الخدمة المدنية ذلك في قراراتها المنشورة، وعند الإجابة على استفسارات الجهات الحكومية، والجامعة تعمل على استيفاء الإجراءات لعدم تقديم المدعي -باعتباره كان مبتعثاً- ما يفيد حصوله على المؤهل الذي ابتعث لأجله، لتطبيق نص المواد (٢٨, ٣٠) من لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات، وطلب في ختام مذكرته الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع الحكم برفضها. فيما أجاب المدعي على ذلك بمذكرة تتضمن: أن ممثل المدعى عليها قد أسهب في مذكرته بسرد كلام مرسل مفاده وجود سابقة ابتعاث تعد كمانع من موانع قبول الاستقالة، ولم يورد مستنداً نظامياً يفيد تقيد أحكام الاستقالة وإخلاء الطرف بمسائل الابتعاث، ثم لم يجد ممثل المدعى عليها مناصاً من الجواب على المادة (٢١٣) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية إلا بدفع عدم سريانها على منسوبي الجامعات لتعارضه مع نص نظام مجلس التعليم واللائحة المنظمة، وبالعودة إلى النصوص النظامية يتبين عدم وجود تعارض بينهما وإنما تكامل، والقاعدة بأن: (إعمال الكلام أولى من إهماله)، وقد نصت المادة (٢١٢) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية أنه: "يتم قبول استقالة الموظف بموافقة من

يملك حق تعيينه"، ومجلس الجامعة هو من يملك حق التعيين بموجب المادة (١٥) من اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس، كما جعلت المادة (٩٥) من ذات اللائحة صلاحية قبول الاستقالة لمجلس الجامعة بعد توصية المجالس المختصة، وعليه فإن المادة (٢١٢) من اللائحة التنفيذية خصصت بالمادة (٩٥) من اللائحة المنظمة، وأما المادة (٢١٣) من اللائحة التنفيذية فقد أحدثت حكماً جديداً لا يتعلق فيمن يملك صلاحية إنهاء خدمة الموظف، وإنما يتعلق بانتهاء خدمة الموظف وجواز تركه للعمل بقوة النظام بمضي ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الاستقالة دون البت فيه، وأكد على دعواه. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها قدم مذكرة أكد فيها على ما جاء في مذكرته السابقة، وأضاف بأنه صدر بتاريخ ١٤٤٣/٧/١٢هـ قرار مجلس الجامعة رقم (١٤٤٣/١٧٨هـ) بالموافقة على إنهاء بعثة المدعي. وفي جلسة هذا اليوم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناءً عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها هذا لما يلي.

الأسباب

لما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلغاء قرار المدعى عليها المتمثل بامتناعها عن إخلاء طرفه بعد مضي المدة النظامية للبت في طلب الاستقالة المقدم منه؛ فإن دعواه حينئذٍ تكون من اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً استناداً للمادة رقم (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ،

ومن اختصاص المحكمة مكانياً استناداً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، كما أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المنصوص عليها في المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم باعتبارها طعن في قرار سلبي لا يتقيد الطعن فيه بمدة معينة، وقد تظلم المدعي لوزارة الموارد البشرية (الخدمة المدنية) بحسب ما هو مرفق بمستندات الدعوى قبل تقدمه للمحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٦هـ. وأما عن موضوع الدعوى، فإن العلاقة التي تربط المدعي بالمدعى عليها هي علاقة وظيفية محكومة بالأنظمة المنظمة لذلك، وحيث إن الوظيفة التي يشغلها المدعي هي وظيفة مدنية بمسمى (محاضر)، وهي من الوظائف الملحقة بأعضاء هيئة التدريس، فإنه يسري عليه أحكام نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٩) وتاريخ ١٣٩٧/٧/١٠هـ، إلا ما استثني منه في حدود ما نصت عليه اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات ومن في حكمهم، الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (١٤١٧/٦/٤) المتوج بموافقة رئيس مجلس التعليم العالي بالتوجيه البرقي رقم (٧/ب/١٢٤٥٧) وتاريخ ١٤١٨/٨/٢٢هـ، كما ورد ذلك في المادة السابعة والثلاثين المكررة من نظام الخدمة المدنية المضافة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٥٧) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٢٤هـ، وأيضاً المادة الثانية من اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات ومن في حكمهم، كما أن أحكام الاستقالة مبثوثة في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، حيث نص نظام الخدمة

المدنية في مادته الثلاثين على اعتبار الاستقالة سبباً من أسباب إنهاء الخدمة، كما نصت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ على تفصيل أحكام الاستقالة في المواد من (٢١١) إلى (٢١٨)، في حين أن اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات ومن في حكمهم التي يخضع لها المدعي أيضاً أكدت على أن الاستقالة أحد أسباب إنهاء الخدمة كما في مادتها الثانية والتسعين، وبينت في المادة الخامسة والتسعين صاحب الصلاحية في النظر في قبول طلب الاستقالة وهو (مجلس الجامعة) بعد توصية من مجلسي القسم والكلية المختصين والمجلس العلمي، ونصت في المادة مئة وأربعة على أن ما لم يرد به نص في هذه اللائحة تطبق بشأنه الأنظمة والقرارات النافذة في المملكة. وحيث إن المدعي في هذه الدعوى يطلب إخلاء طرفه من هذه العلاقة الوظيفية بعد انتهائها بموجب أحكام الاستقالة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، إلا أن المدعى عليها تمتنع عن ذلك بحجة أن إجراءات استقالة المدعي تخضع لنظام مجلس التعليم واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ولا ينطبق عليها المادة (٢١٣) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، بالإضافة إلى وجود مانع من قبول طلب الاستقالة يتمثل في أن المدعي لم يؤدِ ما عليه من التزامات لصالح الدولة بسبب ابتعاثه من قبل الجامعة وفقاً لما نصت عليه المادة (١٨٩) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية. وبفحص الدائرة لدفوع المدعى عليها تبين

لها عدم صحتها، وأن قرار الجامعة بالامتناع عن إخلاء طرف المدعي بعد مضي المدة المحددة للبت في طلب الاستقالة مشوب بعيب السبب، وعيب مخالفة الأنظمة واللوائح والخطأ في تطبيقها، وعيب الغاية، حيث إن تسبيب المدعى عليها لامتناعها عن إخلاء طرف المدعي بأنه لا يخضع لحكم المادة (٢١٣) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؛ لأن هذه المادة تعارض المادة الخامسة والتسعين من اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، فإنه وبعد الرجوع إلى المادة (٢١٣) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية ونصها: "لا تنتهي خدمة الموظف إلا بصدور قرار بقبول استقالته أو بمضي ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب دون البت فيه، ولا يجوز للموظف ترك العمل قبل التاريخ المحدد لقبول الاستقالة أو مضي مدة الثلاثين يوماً دون البت في طلب الاستقالة، وإذا انقطع عن العمل خلال هذه المدة دون عذر مشروع عومل بموجب أحكام اللائحة المتعلقة بالانقطاع عن العمل"، يتبين عدم وجود تعارض بينها وبين المادة الخامسة والتسعين من اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعات التي تنص على أنه: "لمجلس الجامعة بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين والمجلس العلمي النظر في قبول استقالة عضو هيئة التدريس ومن في حكمه أو إحالته إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبه"، حيث إن المادة (٢١٣) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية قررت مدة محددة للنظر في طلب الاستقالة المقدم من الموظف وهي ثلاثون يوماً، فيجب بناءً على هذه المادة على من يملك الصلاحية في قبول

طلب الاستقالة البت في الطلب خلالها، ويترتب على عدم البت فيه خلال هذه الفترة انتهاء خدمة الموظف بمضي المدة، وجواز ترك الموظف للعمل بعدها، في حين أن المادة الخامسة والتسعين من اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعات تبين صاحب الصلاحية في النظر في قبول طلب الاستقالة، وهي مفسرة ومبينة لما ورد في المادة (٢١٢) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية التي تنص على أنه: "يكون قبول استقالة الموظف من صاحب الصلاحية الذي يملك قرار التعيين"، وحينئذٍ فلا تعارض بين اللائحتين بل انسجام وتكامل، حيث إن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية تعد لائحة مكملة للائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، كما ورد ذلك في المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، والمادة مئة وأربعة من اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعات. وأما ما أوردته الجامعة في دفوعها بأن هنالك مانعاً نظامياً في قبول طلب الاستقالة يتمثل في أن المدعي لم يؤدِ ما عليه من التزامات لصالح الدولة بسبب ابتعاثه من قبل الجامعة وفقاً لما نصت عليه المادة (١٨٩) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؛ فإن هذا الدفع يناقض: أولاً: ما أوردته الجامعة في دفعها السابق، حيث رجعت في استنادها للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية التي كانت تذكر أن المدعي لا يخضع لها، وهذا يدل على ضعف تسبيبها وعيب قرار امتناعها. ثانياً: أن الالتزامات المالية التي لصالح الدولة بسبب ابتعاث المدعي لا تعد مانعاً لقبول طلب الاستقالة، إذ إن

موانع الاستقالة قد نصت عليها المادة (٢١٦) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وهي: "لا تقبل استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد المبكر قبل بلوغ السن النظامية إذا كان مكفوف اليد أو محالاً للتحقيق أو المحاكمة"، فموانع قبول طلب الاستقالة المنصوص عليها نظاماً تكون عندما يقدم الطلب أثناء كف اليد أو خلال إحالة الموظف للتحقيق أو خلال إحالته للمحاكمة فقط، وليس من ضمنها وجود التزامات عليه للدولة، حيث إن هذه الالتزامات لو ثبتت لا تسقط بمجرد إخلاء الطرف، بل للجامعة المطالبة بها أمام المحكمة المختصة وفقاً لنصوص نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٨) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٨هـ، كما أن المدعى عليها لا تعلم مقدار ما صُرف للمدعي خلال فترة ابتعاثه، ولم تبحث ذلك إلا بعد رفع المدعي لهذه الدعوى، كما هو مثبت في مذكرات ممثلها المقدمة في الدعوى، فكيف تطلب من المدعي تأدية هذه الالتزامات وتجعل منها مانعاً لقبول طلب الاستقالة، الأمر الذي يدل على تعنت المدعى عليها في إخلاء طرف المدعي بدون سبب مشروع، وإخلالها بالسلطة الممنوحة لها لتسيير المرفق بما يحقق المصلحة العامة له، حيث إن الوظيفة التي يشغلها المدعي محجوزة باسمه وهو طالب للاستقالة منذ ما يزيد عن تسعة أشهر، فهي حينئذٍ قد حرمت غيره من الاستفادة من هذه الوظيفة وشغلتها بما لا مصلحة فيه للمرفق الذي تديره بالمخالفة لغايات المنظم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بإخلاء طرف المدعي من الوظيفة التي يشغلها بناءً على مضي المدة المحددة للبت في طلب الاستقالة المقدم منه دون البت فيه.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة السلبي بالامتناع عن إخلاء طرف (...) بعد مضي المدة النظامية للبت في طلب الاستقالة المقدم منه.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وأضافت في أسبابها: أنه لا تعارض بين نصوص مواد اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ونصوص اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بل هناك انسجام وتكامل بينهما، لاسيما وأن المادة (١٠٤) من اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أحالت على الأنظمة والقرارات النافذة في المملكة، فيما لم يرد به نص خاص كالإجراءات والتنظيمات التي تعالج أحكام طلب الاستقالة في الخدمة المدنية، وبالنظر في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ، تبين للدائرة أنها بثت وفصَّلت أحكام الاستقالة في موادها من (٢١١) إلى (٢١٨) في الوقت الذي لم تفصل فيه اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومن في حكمهم في أحكام الاستقالة؛ وبالتالي يجب أن تؤخذ إجراءات أحكام الاستقالة من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، بحكم أن اللائحة

المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أحالت على الأنظمة والقرارات النافذة في المملكة، ومنها هذه اللائحة. وتشير الدائرة أيضاً إلى أن كل التزام مالي في ذمة الأفراد تجاه الدولة، إنما هو حق ممتاز يجب إيراده وتحصيله وفقاً لنظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦٨) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٨هـ، متى ما استحق لها بموجب النظام، وهذا الحق لا يسقط بالتقادم أو بإخلاء الطرف أو الاستقالة.